

1508379-31.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2075154/2022 - 91º D.P. CEASA, 23689778 - 91º D.P. CEASA, 2075154 - 91º D.P. CEASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS GOMES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1508379-31.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508379-31.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2075154/2022 - 91º D.P. CEASA, 23689778 - 91º D.P. CEASA, 2075154 - 91º D.P. CEASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS GOMES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de MARCOS GOMES DA SILVA, porque teria cometido os crimes previstos no p.ú. do art. 288, nos incisos II e V, do § 2º e inciso I, do §2º-A do art. 157, bem como, na forma tentada, no inciso II, do §2º, do art. 157, todos do Código Penal. Consta na exordial que em data anterior a 18 de março de 2022, em local que não restou esclarecido, o réu teria se associado, de forma armada, com duas pessoas para o fim específico de cometer roubos qualificados. Consta também que no mencionado dia, por volta das 3h15min, na av. Nações Unidas, 740, Vila Leopoldina, nesta cidade, o réu, previamente ajustado com duas pessoas não identificadas, teria subtraído em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um telefone de D.O.M., bem como um veículo da marca Citroen, modelo C4L, de O.M.V. Ltda.. Consta que D.O.M. foi mantido em poder dos agentes, que restringiram sua liberdade. Consta também que no dia 18 de março de 2022, logo após consumado o delito de roubo já narrado, nas proximidades da rua Baumann, Vila Leopoldina, nesta cidade, o acusado, conluiado com as mesmas pessoas, teria tentado subtrair, em proveito de todos, mediante grave ameaça, bens de D.O.S., não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. A denúncia foi recebida (fls. 91/93), providencia ratificada a fls. 118. O réu, devidamente citado e intimado (fls. 112), ofertou resposta à acusação (fls. 116/117). O laudo de exame pericial da arma de fogo apreendida em poder do réu está a fls. 150/154. A instrução processual contou com as oitivas de uma das vítimas e de testemunhas, sendo, ao final, interrogado o acusado. Na fase processual prevista pelo art. 402 do CPP nada se requereu. Em debates o MP pugnou pela procedência parcial desta ação penal, condenando-se o réu apenas pelo roubo que vitimou Djair. A DPE por seu turno, em síntese pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereu a absolvição do acusado, subsidiariamente tecendo considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários. Com o relato do necessário PASSO À DECISÃO. Em primeiro plano inexistem nulidades a serem sanadas eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. No que atine ao mérito é de rigor a procedência parcial desta ação penal, absolvendo-se o réu por porte ilegal de arma de fogo. A vítima Domingos disse que no dia dos fatos conduzia seu veículo rumo a uma Delegacia de Polícia quando notou estar sendo seguido por um veículo da cor branca ou prata. Disse que em dado o momento o referido veículo fez uma manobra e retornou. Disse que não dava pra ver os ocupantes do carro. Disse que não houve tentativa de roubo, mas apenas um “susto”. Os policiais militares Gustavo e Hugo informaram que, após ser acionados via Copom, localizaram um carro com as mesmas características irradiadas. Determinaram a ordem de parada do carro e foram ignorados. Explicaram que o comando de operações da Polícia Militar foi contatado por um vigilante do Ceasa, que teria visto quatro homens ocupando o carro, sendo um deles vendado. Gustavo explicou que após abordagem policial confirmou que a vítima, que ocupava o banco traseiro, juntamente com o réu, de fato tinha sobre os olhos uma máscara facial. As testemunhas referiram que o carro em fuga foi estacionado defronte a uma favela e os três roubadores desembarcaram e adentraram a mencionada comunidade. Hugo, responsável por perseguir o acusado, referiu não tê-lo perdido de vista. Em poder do réu, como as testemunhas disseram, uma arma de fogo municiada foi apreendida na cintura. O réu, ao ser preso, admitiu estar conluiado com dois comparsas na prática delituosa. Gustavo disse que exibiu à vítima, ainda no local, uma fotografia do réu, que foi prontamente reconhecido. A vítima referiu que trabalhava como “uber” e que foi solicitado aparentemente por uma mulher, mas chegando ao local combinado foi abordada e subjugada pelo réu e seus dois comparsas. Gustavo disse ter a vítima referido que foi ameaçada com a arma de fogo portada pelo réu, que com ela permaneceu no banco traseiro. A vítima contou-lhes que os roubadores pretendiam subtrair dinheiro, mas ela não possuía. Em juízo, o réu permaneceu em silêncio. O panorama probatório, no que toca aos crimes imputados na denúncia, não autoriza a condenação. É frágil, sendo de rigor a observância da máxima “in dubio pro reu”. A vítima Domingos não reconheceu o réu em juízo, bem como declarou não ter sido vítima de roubo tentado. A vítima Djair não foi inquirida em juízo, restando tão

somente, no que pertine aos delitos patrimoniais, as referências constantes dos depoimentos dos policiais militares. Ademais, não há também provas do cometimento do crime previsto nos incisos II e V, do p.ú., do art. 288, do CP. Entretanto, é viável a condenação do réu por porte ilegal de arma de fogo, objeto que foi considerado apto a fls. 150/154. A prova testemunhal produzida comprovou que o acusado portava o objeto na cintura, um revólver do calibre trinta e oito cuja numeração estava adulterada. Com observância das diretrizes do artigo 59, do CP, é de se arbitrar a sanção-base relativa ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração adulterada em 4 anos de reclusão e 13 dias-multa no piso mínimo unitário legal. As sanções restaram arbitradas além do mínimo patamar abstratamente previsto em razão da personalidade do apenado, inclinada à delinquência. Em 2019 cometeu crime de roubo e está definitivamente condenado (fls. 107/109). O regime inicial de cumprimento da pena corporal é o fechado consoante prevê a alínea "a", do §2º, do art. 33, do CP com autorização do §3º, do mesmo preceito legal por se tratar de pessoa cuja vida pregressa é condenável. A periculosidade do réu exige sua manutenção fora do meio social por período expressivo, única forma de assegurar sua eventual ressocialização. Indefiro o direito ao apelo em liberdade. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE esta ação penal para o fim de: I - CONDENAR MARCOS GOMES DA SILVA, qualificado nos autos, por haver infringido a proibição contida no inciso IV, do p.ú., do art. 16, da Lei nº 10826/03, às penas 4 anos de reclusão, em regime inicial de expiação FECHADO, bem como 13 dias-multa no piso mínimo unitário legal; II - ABSOLVÊ-LO, com fundamento no inciso VII, do art. 386, do CPP, da imputação de haver cometido os crimes previstos no p.ú. do art. 288, do CP, bem como no inciso II, do §2º, do art. 157, na sua forma tentada, e nos incisos II e V, do §2º, do art. 157, todos do Código Penal. Após o trânsito em julgado determino o lançamento do nome do réu no rol dos culpados. Declaro o perdimento dos telefones apreendidos e determino, quanto à arma de fogo e munições, que se observe o art. 25, do Estatuto do Desarmamento. Oficie-se a D. Autoridade Policial. Recomende-se o condenado onde se achar custodiado. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA